

<제02장 취소소송의 대상적격.제03절 재결>

<제03장 취소소송의 당사자적격.제02절 피고적격>

<제04장 취소소송의 기타 소송요건.제02절 제소기간>

[기출][2017-1-1]감액변경처분에 대한 취소소송의 대상적격과 부적법한 행정심판을 거친 경우의 제소기간 준수 여부

《【문제1】 건설회사에 근무하는 甲은 건설현장 불법행위 단속을 나온 공무원 乙의 중과실로 인하여 공사현장에서 업무 중 골절 등 산재사고로 인한 상해를 입었고, 이를 이유로 2014년 2월 근로복지공단으로부터 휴업급여와 장해급여 등을 지급받았다. 그런데 이후 甲이 회사가 가입하고 있던 보험회사로부터 별도로 장해보상금을 지급받자 근로복지공단은 甲이 이중으로 보상받았음을 이유로 2016년 3월경 이미 지급된 급여의 일부에 대한 징수결정을 하고 이를 甲에게 고지하였다. 그러나 甲이 이 같은 징수결정에 대해서 민원을 제기하자 2016년 11월경 당초의 징수결정 금액의 일부를 감액하는 처분을 하였는데, 그 처분 고지서에는 이의가 있는 경우 행정심판법 제27조의 규정에 의한 기간 내에 행정심판을 청구하거나 행정소송법 제20조의 규정에 의한 기간 내에 행정소송을 제기할 수 있습니다.라고 기재되어 있었다.

한편 공무원 乙은 공직직강확립 감찰기간 중 중과실로 甲에 대한 산재사고를 야기하였음을 이유로 해임처분을 받자 이에 대해서 소청심사를 거쳐 취소소송을 제기하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) 甲은 감액처분에 불복하여 행정심판을 청구하였고 각하재결을 받은 후 재결서를 송달받은 즉시 2017년 5월 경 근로복지공단을 상대로 위 감액처분의 취소를 구하는 행정소송을 제기하였다. 이 경우 당해 취소소송의 적법 여부를 검토하시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 감액변경처분에 대한 취소소송의 대상적격과 부적법한 행정심판을 거친 경우의 제소기간 준수 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 근로복지공단은 甲의 이중보상을 이유로 이미 지급된 급여에 대하여 당초 징수결정(원처분)을 하였으나, 甲의 민원에 의해 그 세액의 일부를 감액하는 변경처분을 하였다. 이에 甲이 행정심판 각하재결을 거쳐 감액처분의 취소를 구하는 소송을 제기한 상황이다. 쟁점으로 <일부 감액처분이 있는 경우 취소소송의 대상(대상적격)이 무엇인지>, <부적법한 행정심판을 거친 경우 재결서 정본 송달일을 제소기간의 기산점으로 삼을 수 있는지>, <처분 고지서상 소송 제기 기간에 대한 잘못된 고지(오고지)가 제소기간 계산에 영향을 미치는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점을 중심으로 甲이 제기한 취소소송의 적법성을 검토한다.

II. 감액변경처분과 취소소송의 대상적격

1. 원처분주의와 감액변경처분의 대상적격

(1) 대상적격의 원칙

- 행정소송법 제19조에 의하면 취소소송은 행정청의 처분을 대상으로 한다. 행정심판을 거친 경우에도 재결에 고유한 하자가 없는 한 원처분을 소송의 대상으로 삼아야 한다.

(2) 감액변경처분의 경우

- 대법원은 행정처분이 변경처분에 의하여 감액된 경우, 그 변경처분은 당초처분을 완전히 대체하여 소멸시키는 독립된 처분이 아니라 당초처분의 일부를 취소·감경하는 성격을 가질 뿐이라고 판시한다. 따라서 취소소송의 대상은 감액변경처분이 아니라 감액되고 남은 내용의 당초처분이 된다.

2. 소구 대상의 해석

(1) 형식적 기재와 실질적 취지

- 원고가 소송에서 소의 대상을 감액변경처분으로 기재하였더라도, 이는 실질적으로 감액되고 남은 당초처분의 취소를 구하는 것으로 해석하는 것이 타당하다.

(2) 법원의 석명 의무

- 법원은 원고가 대상을 오인하여 청구취지를 잘못 기재한 경우, 석명권을 행사하여 청구취지를 감액되고 남은 당초처분으로 적절히 변경하도록 유도하여야 한다.

III. 행정심판을 거친 경우의 제소기간과 오고지의 효력

1. 제소기간과 행정심판의 적법성

(1) 원칙적인 제소기간의 제한

- 행정소송법 제20조 제1항에 의하면 취소소송은 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에 제기하여야 하며, 행정심판을 거친 경우에는 재결서 정본을 송달받은 날부터 90일 이내에 제기할 수 있다.

(2) 부적법한 행정심판의 효과

- 판례에 의하면 행정심판을 거쳐 제소기간이 연장되기 위해서는 그 행정심판 청구가 적법하여야 한다. 행정심판 청구기간을 도과하는 등 부적법하여 심판청구가 각하된 경우에는 재결서 송달일을 기준으로 제소기간을 기산할 수 없으며, 당초처분이 있음을 안 날부터 제소기간을 계산하여야 한다.

2. 행정처분 고지서상 오고지의 효력

(1) 행정심판법상 오고지 규정의 준용 여부

- 행정심판법 제27조 제5항은 오고지 시 더 긴 기간 내에 심판을 청구할 수 있도록 규정하고 있다. 그러나, 대법원은 이 규정이 행정소송에 그대로 준용되지 않는다고 판시한다. 즉, 행정소송법에는 오고지에 관한 명문 규정이 없으므로 잘못된 고지가 있었다 하더라도 행정소송의 제소기간이 연장되지 않는다.

(2) 신뢰보호의 원칙 적용 한계

- 행정청의 오고지를 신뢰한 당사자 보호의 필요성이 있으나, 제소기간은 법적 안정성을 위한 불변기간이므로 신뢰보호원칙을 적용하여 법정 제소기간을 연장할 수는 없다는 것이 판례의 태도이다.

IV. 사안의 적용

1. 대상적격의 충족 여부

(1) 원처분의 확정

- 근로복지공단이 2016년 11월에 행한 감액처분은 2016년 3월의 당초 징수결정의 일부를 감액·취소한 것에 불과하므로 소송의 대상은 감액되고 남은 당초의 징수결정이다.

(2) 甲의 소송 대상 오인

- 甲은 감액처분 자체의 취소를 구하고 있어 소송 대상을 오지정하였으나, 법원의 석명권 행사를 통해 청구취지를 감액되고 남은 당초 징수결정으로 변경하면 대상적격의 흠결은 치유될 수 있다.

2. 제소기간의 준수 여부

(1) 각하재결에 따른 제소기간 기산일

- 甲은 당초 징수결정(2016년 3월) 또는 늦어도 감액처분(2016년 11월)이 있은 후 적법한 심판청구기간 내에 행정심판을 제기하지 않아 각하재결을 받았다. 이처럼 부적법한 행정심판에 해당하므로 재결서 송달일인 2017년 5월경은 기산일이 될 수 없다.

(2) 제소기간 도과에 따른 부적법

- 제소기간의 기산일은 처분이 있음을 안 날인 2016년 3월(혹은 감액처분일인 2016년 11월)이 되며, 이로부터 90일이 모두 경과한 2017년 5월에 제기된 소송은 제소기간을 도과하여 부적법하다. 고지서상의 오고지가 있었다 하더라도 제소기간 연장 등의 효력이 없으므로 제소기간 도과의 흠결은 치유되지 않는다.

V. 결론

- 甲이 제기한 취소소송은 대상적격의 경우 청구취지 해석 및 석명을 통해 감액되고 남은 당초 징수결정으로 다룰 수 있어 충족될 여지가 있다. 그러나 제소기간의 경우, 선행한 행정심판이 부적법하여 각하되었으므로 재결서 송달일을 기산점으로 삼을 수 없고, 고지서의 오고지 구제 규정 또한 행정소송에 준용되지 않는다. 결국 처분이 있음을 안 날부터 90일의 불변기간이 도과한 후인 2017년 5월에 소를 제기하였으므로, 당해 취소소송은 제소기간을 준수하지 못해 부적법하며 법원에 의해 각하되어야 한다.